

集在一起的时间明显较短，难以体现违法犯罪的持续性、稳定性，虽实施性质较为恶劣的校园欺凌引发违法犯罪活动，但综合考虑被侵害对象及数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果和引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素，尚不属于“为非作恶，欺压百姓”的，不应认定为恶势力犯罪。本案中，案发时除一名被告人年满十九周岁以外，其他人员均为十五周岁及以下。经过调查，以上人员都是问题学生，或父母离异或留守家中，缺乏管教和陪伴，导致几人经常在校内外欺负弱小、惹是生非。最终因校园欺凌而引发本案，司法认定上应与为恶一方的典型恶势力有所区别，要在案件事实清楚，证据确实、充分的基础上，结合未成年人心智尚不健全，自控能力差、情绪化、争强好胜等特点整体看待。也要坚持“教育、感化、挽救”方针和“教育为主、惩罚为辅”的原则，全面、综合保护未成年人合法权益。二审法院本着有利于未成年被告人教育改造的原则，未认定本案为恶势力犯罪，实现依法惩治与精准帮教相结合，取得了较好的社会效果。

编写人：河北省高级人民法院 马照

对为他人提供破解无人机禁飞、限高程序行为的定性

—— 张某提供侵入、非法控制计算机信息系统程序案

1. 判决书字号

江西省南昌市高新技术产业开发区人民法院(2023)赣0191刑初372号刑事判决书

2. 案由：提供侵入、非法控制计算机信息系统程序罪

【基本案情】

2022年5月至2023年2月，被告人张某在其某出租房内，通过网络平台发布破解某品牌无人机禁飞、限高的服务广告，在与“客户”通过社交媒体账号沟通协商一致后，以280元人民币的价格，在网站上购买对应无人机型号的解禁证书程序存储于其在该网站的账号内，后指导“客户”将无人机连接电脑，其通过远程控制软件远程控制“客户”电脑，用“客户”电脑访问上述境外网站，并运行该网站提供的自动刷写程序脚本，以后台自动运行的方式，将其购买的解禁证书程序，刷写导入至“客户”的某品牌无人机固件程序中，使“客户”的无人机突破某品牌原厂计算机系统设置的安全保护措施，飞行时不受禁飞、限高等限制，其向“客户”收取人民币400元至1000元不等的费用。张某通过上述手段解禁无人机21台(次)，违法所得共计人民币15060元。被告人张某于2023年3月15日主动投案。

【案件焦点】

1. 无人机的飞控系统是否属于刑法意义上的计算机信息系统；2. 本案中的程序是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序。

【法院裁判要旨】

江西省南昌市高新技术产业开发区人民法院经审理认为：无人机的飞控系统作为无人机的核心技术，通过机载计算机、传感器、导航设备、执行器等硬件设备，在遥控、程控或者自主飞行的模式下，能够实现对飞行的自动控制。故无人机飞控系统具备自动处理数据功能，属于刑法意义上的计算机信息系统。在本案中，行为人使得“客户”的无人机在未进行申请的情况下，就可以突破无人机原厂计算机系统设置的安全保护措施，在飞行时不受禁飞、限高等限制。可见，该程序具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施，未经授权或者超越授权对计算机信息系统实施控制的功能，属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统程序。而被告人向他人提供软件解禁无人机超过20人次，违法所得超过5000元，属于情节严重。被告人张某为谋取非法利益，为他人提供专门

用于侵入、非法控制计算机信息系统程序，情节严重的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成侵入、非法控制计算机信息系统程序罪。另外，被告人张某认罪认罚，具有自首、退缴违法所得、预缴罚金的量刑情节。江西省南昌市高新技术产业开发区人民法院判决如下：

一、被告人张某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；

二、违法所得人民币15060元予以没收，上缴国库；

三、扣押未移送的作案工具手机一台、笔记本电脑一台予以没收，由扣押机关依法处理。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

关于民用无人机飞控系统是否属于计算机信息系统这个问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，“计算机信息系统”是指具备自动处理数据功能的系统，包括计算机、网络设备、通信设备、自动化控制设备等，凡是能够自动处理数据的系统均属于刑法意义上的计算机信息系统和计算机系统。

无人机的飞控系统作为无人机的核心技术，通过机载计算机、传感器、导航设备、执行器等硬件设备，在遥控、程控或者自主飞行的模式下，能够实现对飞行姿态、航线、任务及故障等方面的自动控制。故无人机飞控系统具备自动处理数据功能，属于刑法意义上的计算机信息系统。

本案中的解禁证书程序是否属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序，这个问题要从以下层面进行分析。

首先，“侵入”是一种权限获取手段，对其进行法律评价可理解为未经授权或超越授权，获得对计算机信息系统进行增加、删除、修改或者获取操作的权限的访问行为。本案中，被告人张某未通过合法途径申请，显然没有得到授权，利用自动刷写程序脚本非法进入无人机飞控系统的行为属于“侵入”。

